

ДОГОВОР-ОФЕРТА об оказании услуг в студии «ФлоуПилатес»

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ настоящая оферта адресована физическому лицу, с целью заключить договор (далее по тексту – Договор) на условиях настоящей Оферты.

Термины и определения:

Исполнитель - Индивидуальный предприниматель Хромченкова Екатерина Сергеевна (ОГРНИП 324400000041512 от 02.08.2024).

Заказчик/Клиент – любое физическое дееспособное лицо, не имеющее медицинских противопоказаний, которое выразило желание получить физкультурно-оздоровительные услуги в отношении себя лично, своего несовершеннолетнего ребёнка или передать такое право третьему лицу.

Любые третьи лица, получившие от Заказчика право воспользоваться Услугами Студии, автоматически именуются Клиентами Студии

Стороны или Сторона - Исполнитель, Заказчик/Клиент в значениях, описанных выше.

Акцепт - полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора, положений и инструкций настоящего Договора, оплаты на условиях настоящего Договора.

Услуги - услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий в Студии «ФлоуПилатес».

Студия «ФлоуПилатес» - студия, на территории которой Заказчик/Клиент может пользоваться Услугами, в соответствии с выбранной Заказчиком тренировкой или абонементом.

Студия «ФлоуПилатес», располагающаяся по адресу: г. Обнинск, проспект Ленина 137, корпус 4, цокольный этаж – помещение 254.

Сайт - информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: <http://flowpilates.ru/>

Тренировка/Абонемент (в равных значениях для данного Договора) - набор услуг, сформированных в зависимости от направленности, порядка предоставления, особенностей предоставления, продолжительности периода оказания услуг и др. информация о котором публикуется на Сайте.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги Заказчику/Клиенту в соответствии с выбранными Заказчиком Тренировкой/Абонементом, а Заказчик обязуется оплатить Услуги.

1.2. Виды, наименование, продолжительность периода оказания Услуг, а также стоимость, указываются отдельно для каждой Тренировки/Абонемена, в Прайс-листе на Услуги, размещённом в Студии «ФлоуПилатес» и/или Сайте.

Активация Абонемена должна быть осуществлена Клиентом/Заказчиком в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента оплаты Абонемена. Активизация приобретённого Абонемена может быть осуществлена Клиентом/Заказчиком при посещении первой тренировки из приобретённого Абонемена или автоматически на 30 (Тридцатый) календарный день с момента приобретения Абонемена.

Продолжительность периода оказания Услуг в рамках Абонемена определена в Прайс-листе на Услуги, размещённом в Студии «ФлоуПилатес» и/или на Сайте, и может быть увеличена на период временной нетрудоспособности Заказчика/Клиента, подтверждённого медицинской справкой.

По истечении срока действия приобретённого Абонемена (в том числе с учётом периода его активации) у Исполнителя отсутствует обязанность по оказанию Услуг в рамках приобретённого Клиентом/Заказчиком Абонемена.

1.3. Для оказания Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.

1.4. Услуги оказываются в Студии «ФлоуПилатес» по адресу: г. Обнинск, проспект Ленина 137, корпус 4, цокольный этаж – помещение 254.

1.5. Настоящий Договор является официальным документом и размещён в общедоступном месте на территории Студии «ФлоуПилатес».

1.6. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный Договор без предварительного согласования с Заказчиком/Клиентом, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений в общедоступном месте на территории Студии «ФлоуПилатес».

1.7. Все информационные материалы, представленные в социальных сетях, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определённых свойствах и характеристиках Услуг. В случае возникновения у Заказчика/Клиента вопросов, касающихся свойств и характеристик Услуг, перед Акцептом Договора и перед получением Услуг ему необходимо обратиться за консультацией к администратору Исполнителя.

2. Акцепт Договора

2.1. Заказчик совершает Акцепт Договора, действуя добровольно и без какого-либо принуждения, заверяет и гарантирует, что отсутствуют препятствия к заключению и/или выполнению добровольно взятых на себя обязательств.

2.2. Акцепт Договора, Заказчик может осуществить:

-непосредственно в Студии «ФлоуПилатес», путем подписания Договора и оплаты Услуг;

-на Сайте, путем совершения действий, указанных в п. 2.4 настоящего Договора, что равносильно заключению договора в письменной форме (п. 3 ст. 434 ГК РФ);

2.3. Заказчик понимает содержание Договора, полностью и безоговорочно принимает все его условия, без каких-либо изъятий и/или ограничений.

2.4. Акцепт Договора на Сайте осуществляется Заказчиком путём совершения следующих действий: выбора Тренировки/Абонемена, предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, контактные телефоны, адреса электронной почты), внесения оплаты, в порядке и на условиях настоящего Договора. В качестве подтверждения Акцепта Договора, Заказчику направляется сообщение на указанный им адрес электронный почты.

2.5. Акцепт Договора Заказчиком или выражение намерения на получение Услуг Клиентом означает их согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 6 ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г., а также на получение рекламы и/или информации, а равно сообщений уведомительного и/или рекламного характера, не касающихся хода исполнения настоящего Договора в виде SMS на номер мобильного телефона и/или сообщений на адрес электронной почты, указанные при Акцепте настоящей Оферты Заказчиком или выражении намерения на получение Услуг Клиентом. В интересах оказания Услуг Заказчик/Клиент предоставляет право специалистам Исполнителя передавать свои персональные данные третьим лицам в случае необходимости их привлечения для оказания отдельных видов Услуг.

С момента направления в адрес указанной электронной почты, соответствующего сообщения, Заказчик считается извещённым о ходе исполнения настоящего Договора или оказания Услуг.

2.6. Акцептуя Договор, Заказчик принимает условия Пользовательского соглашения, Политики конфиденциальности, Положения «Общие правила посещения Студии», «Инструкции для проведения вводного инструктажа для клиентов студии «ФлоуПилатес»».

3.Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик/Клиент обязуется:

3.1.1. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3.1.2.Соблюдать требования Студии «ФлоуПилатес» - Положение «Общие правила посещения Студии», «Инструкция для проведения вводного инструктажа для клиентов студии «ФлоуПилатес»» и иных локальных нормативных актов Исполнителя, размещённых на Сайте и/или информационных стендах на территории Студии «ФлоуПилатес», соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим посетителям, не посягать на их честь и достоинство.

3.1.3. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с п. 5.6 настоящего Договора.

3.1.4. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя, способами, которые могут привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

3.1.5. Незамедлительно (в течении 3-ех дней с момента случившихся изменений) информировать Студию «ФлоуПилатес» в письменной форме о любых изменениях персональных данных (изменении номера мобильного телефона, адреса электронной почты и др.) или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств по Договору.

3.1.6. Предоставить Исполнителю достоверную информацию, необходимую для полного и качественного оказания Услуг. Заказчик/Клиент несёт полную ответственность за последствия, вызванные предоставлением Исполнителю недостоверных сведений и документов.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с описанием на Сайте /Прайс-листом и Договором, создать все необходимые условия для успешного оказания Услуг Заказчику/Клиенту.

3.2.2. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых Услуг. Своевременно информировать Заказчика/Клиента об изменениях в структуре Услуг, оказываемых по настоящему Договору, и условиях их оказания. При условии соблюдения Заказчиком п.3.1.5, 3.1.6. Договора.

3.2.3. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.

3.2.4. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике/Клиенте только для оказания Услуг, не передавать и не показывать третьим

лицам, находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике/Клиенте, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5 настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг. (Данное право распространяется также и на Клиента.)

3.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем, в соответствии с выбранными Заказчиком Тренировкой/Абонементом. (Данное право распространяется также и на Клиента.)

3.3.3. С согласия Клиента (при условии оказания Услуг Клиенту) отказаться от исполнения Договора (досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор) при условии оплаты Исполнителю фактически осуществлённых последним расходов на оказание Услуг.

В этом случае Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о намерении расторгнуть Договор. Возврат средств производится в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.3.4. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг. (Данное право распространяется также и на Клиента.)

3.3.5. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг. (Данное право распространяется также и на Клиента.)

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из требований законодательства Российской Федерации, а также конкретных условий Договора с учётом пожеланий Заказчика/Клиента.

3.4.2. Изменять режим работы Студии «ФлоуПилатес» в целом или отдельных залов и помещений, в связи с проведением в них различных мероприятий, при условии размещения информации в общедоступном месте на территории Студии «ФлоуПилатес» и/или Сайте не менее чем за 1 (один) день до даты начала мероприятий.

3.4.3. Утверждать и/или изменять правила посещения Студии «ФлоуПилатес»/расписание занятий Студии «ФлоуПилатес» и/или при условии направления уведомлений любым доступным способом связи, в т.ч. в виде SMS на номер мобильного телефона и/или сообщений на адрес электронной почты, указанные Заказчиком при Акцепте настоящего Договора или Клиентом при выражении намерения на получение Услуг, не менее чем за 1 (один) день до даты вступления в силу указанных изменений.

3.4.4. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость Услуг (Дополнительные услуги), которые могут оказываться Заказчику/Клиенту Исполнителем и/или третьими лицами, в том числе в рамках проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, но, не ограничиваясь такими услугами.

3.4.5. Оказывать Услуги, а также дополнительные услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов, полномочных представителей и иных третьих лиц.

3.4.6. Заменить тренера, заявленного в расписании Студии «ФлоуПилатес», на усмотрение Исполнителя.

3.4.7. Отказаться от исполнения Договора, в случае нарушения/невыполнения Заказчиком/Клиентом условий, предусмотренных настоящим Договором, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.4.8. Досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без объяснения причин в части предоставления Услуг Заказчику/Клиенту при условии возврата Заказчику оставшейся неиспользованной суммы за не оказанные Услуги. Возврат средств производится в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

4. Стоимость Услуг и порядок расчётов

4.1. Оплата Услуг, в зависимости от выбранного способа Акцепта Договора (п. 2.2 настоящего Договора), производится Заказчиком на условиях предоплаты в полном объёме:

-на Сайте, в безналичной форме, после заполнения персональных данных Заказчика;

-непосредственно в кассе Исполнителя в Студии «ФлоуПилатес».

Оплата производится в размере согласно выбранной Заказчиком Тренировки/Абонементу.

К оплате в Студии «ФлоуПилатес» принимаются наличные денежные средства в рублях РФ и оплата по системе СПБ (QR-кодом).

4.2. В случае оплаты Услуг Заказчиком на Сайте, в качестве подтверждения оплаты, Заказчику направляется соответствующее сообщение на указанный, при заполнении персональных данных, адрес электронный почты.

4.3. Оплата Заказчиком Тренировки/Абонементу означает безоговорочное согласие Заказчика с условиями настоящего Договора, Положением «Общие правила посещения Студии», «Инструкция для проведения вводного инструктажа для клиентов студии «ФлоуПилатес»». День оплаты Тренировки/Абонементу является датой заключения настоящего Договора.

4.4. Условия возврата денежных средств:

4.4.1. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 3.4.8 настоящего Договора, последний производит перерасчёт стоимости Услуг, исходя из фактического количества посещённых тренировок Абонемента, оставшуюся неиспользованную сумму Исполнитель возвращает Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.4.2. В случае отказа Заказчика от Услуг в соответствии с п. 3.3.3 настоящего Договора, Исполнитель на основании письменного заявления Заказчика, с согласия Клиента (при условии оказания Услуг Клиенту), рассматривает вопрос возврата денежных средств за неиспользованные тренировки в Абонемента, с учётом фактически понесённых Исполнителем расходов, которые он вправе высчитать на своё усмотрение.

4.4.3. При расчёте неиспользованного Заказчиком остатка будут учитываться все фактически понесённые (в том числе скрытые) расходы Исполнителя и стоимость одной тренировки в Абонемента будет базовой, из расчёта 1500 рублей за разовую групповую тренировку на реформере и 800 рублей за разовую групповую тренировку на МАТЕ, согласно прейскуранту на сайте Исполнителя.

4.4.4. При наличии причин Заказчика, которые Исполнитель сочтёт уважительными (медицинские противопоказания к тренировкам, подтверждённые справкой медицинского учреждения, болезнь или травма, болезнь ребёнка и/или другого члена семьи, неожиданная поломка в сфере коммунальных услуг, участие в государственных процессах, отпуск, смена места жительства и т.п.), Исполнитель на основании письменного заявления Заказчика, с согласия Клиента (при условии оказания Услуг Клиенту), может рассмотреть перенос неиспользованных денежных средств на другие Услуги/другие даты или осуществить бесплатное резервирование неиспользованных средств Заказчика до указанной Заказчиком даты на накопительном счёте Заказчика.

4.4.5 В иных случаях Заказчик вправе воспользоваться платной заморозкой денежных средств на своём накопительном счёте до указанной Заказчиком даты, по следующим тарифам – заморозка на 2 недели 1 раз в год бесплатно, далее каждая 1 неделя заморозки – 800 руб.

4.4.6. Денежные средства не подлежат возврату вне зависимости от объёма оказанных Услуг в следующих случаях:

- досрочное расторжение Договора по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 3.4.7 настоящего Договора;
- истечение срока действия Тренировки/Абонемента;
- принадлежность Тренировки/Абонемента к разряду акционных.

-временные ограничения осуществления деятельности Исполнителем на основании отдельных распоряжений и/или постановлений и/или иных документов, принятых органами исполнительной власти г. Обнинск и/или Калужской области.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчику/Клиенту в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, нарушения требований тренера Студии «ФлоуПилатес», Положения «Общие правила посещения Студии», «Инструкция для проведения вводного инструктажа для клиентов студии «ФлоуПилатес»».

5.3. Заказчик/Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, состояние здоровья своего несовершеннолетнего ребёнка, занимающегося в Студии. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика/Клиента/их несовершеннолетних детей, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в залах Студии «ФлоуПилатес», за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями Исполнителя.

5.4. Заказчик/Клиент соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.5. Акцептуя данный Договор, Заказчик/Клиент соглашается с тем, что его несовершеннолетние дети, не достигшие 14 летнего возраста, занимающиеся в студии, могут находиться на территории студии во время Тренировки без его присутствия, под полную его ответственность. В ином случае Заказчик/Клиент, законные представители обязаны находиться на территории Студии до окончания занятий их детей и вместе покинуть территорию Студии.

5.6. Исполнитель не несет ответственность за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика/Клиента, их несовершеннолетних детей.

5.7. В случае причинения Заказчиком/Клиентом ущерба имуществу Студии «ФлоуПилатес» и/или третьих лиц, в том числе, но, не ограничиваясь, порчи внешнего вида имущества Студии «ФлоуПилатес», Заказчик/Клиент возмещает стоимость поврежденного и/или утраченного имущества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Исполнителя.

5.8. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью или имуществу Заказчика/Клиента, их несовершеннолетним детям, противоправными действиями третьих лиц на территории Студии «ФлоуПилатес».

6.Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. К ним относятся: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожар природный, ураган), эпидемии, военные действия, введение чрезвычайного положения, забастовки, изменения в действующем законодательстве, а также акты и действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон, которые препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае, не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по причине указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными организациями.

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора.

6.4. За обстоятельства непреодолимой силы не принимаются временные ограничения осуществления деятельности Исполнителем на основании отдельных распоряжений и/или постановлений и/или иных документов, принятых органами исполнительной власти г. Обнинска и/или Калужской области.

7.Заключительные положения

7.1. Заказчик/Клиент подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети, занимающиеся в Студии, не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего (их) здоровья.

7.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте, являются собственностью Исполнителя и/или его соисполнителей.

7.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Хромченкова Екатерина Сергеевна

ОГРНИП 324400000041512 от 02.08.2024

ИНН 402508749919

Почтовый адрес/адрес Студии: 249034, г. Обнинск, ул. Белкинская 23а, кв.17, этаж 5

E-mail: keit-obninsk@yandex.ru

Р/с 40802810801480002638 в АО «АЛЬФА-БАНК»

К/с 30101810200000000593 БИК 044525593